副　　本

事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号

損害賠償請求事件（国賠）

原　　告　越川雅史

被　　告　村越祐民、市川市

令和８年９月２５日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

第１６準備書面

被　告　　村　越　祐　民

第１　本書面の趣旨

本書面は、原告がその第８準備書面及び第９準備書面において新たに展開した主張、すなわち（ア）甲第４１号証に関する主張、（イ）録音による記録化に関する主張、（ウ）大津の被害に関する主張、（エ）被告村越らに向けた「自己保身」との主張に対し、反論するものである。その余の点に対する被告村越の主張は、第１０準備書面ないし第１５準備書面に記載のとおりである。従前の準

備書面において定義の上使用された略語は、本書面においてもそのまま使用する。

第２　甲第４１号証に関する原告の主張について

原告は、被告村越が令和３年９月１６日付で公文書公開請求拒否（文書不存在）決定を行ったこと（甲第４１号証）を捉え、（ア）被告村越自身が原告のパワーハラスメントを裏付ける客観的資料の不存在を決定し、（イ）記録を一切残さない組織的な調査は行政実務上想定し難いから、組織的な調査及び確認は存在せず、（ウ）被告村越は本件投稿の時点で客観的資料の不存在を認識していた、等と主張する。

１　甲第４１号証は、本件請求対象文書の不存在を示すにとどまり、原告の言動の不存在を判断したものではないこと

原告は、甲第４１号証が市川市長名義で発出されたことを捉え、被告村越自身が、原告のパワーハラスメントを裏付ける証拠一般が存在しないことまで実質的に判断し、これを認定したかのように論ずる。

しかし、公文書公開請求に対する不存在決定において判断されるのは、請求により特定された公文書等が現に存在するか否かであって、当該公文書に関連する事案そのものの事実関係の存否ではない。

甲第４１号証についても、その記載から明らかなのは、原告が令和３年９月６日付公文書公開請求において特定した音声データ、動画データ、聞き取り調査記録、会議議事録、弁護士との面談記録・意見書、内部通報制度の記録、健康経営担当室への相談記録及び行政対象暴力担当室への相談記録の八類型（以下「本件請求対象文書」という。）について、「職務上作成も取得もしておらず、文書が存在しない」とされたことにとどまる。したがって、甲第４１号証から、

被告村越が原告の言動の存否について実体的な調査・判断を行った結果、原告の言動を裏付ける証拠が一切存在しないとの結論に至ったという事実を導くことはできない。

当然ながら、被告村越が、甲第４１号証によって、原告のパワーハラスメントの不存在を認定した事実は存在せず、また、原告のパワーハラスメントを裏付ける資料を一切有していない旨を表明した事実もない。

２　甲第４１号証は本件における証拠群の存在を否定しないこと

本件に関しては、現に、原告から受けた言動を申告した職員の申告個表が存在している（乙Ａ第４号証の１ないし８、乙Ｂ第９号証）。そもそも、被告市川市は令和８年７月７日付回答書（以下「被告市川市回答書」という。）第２項において、令和３年４月のアンケートに対して９名の職員から申告がなされ、この申告に基づいて原告のパワーハラスメントを認定したことを明らかにしている。

さらに、調査を担当した植草による各職員への個別の確認及び認定（乙Ｂ第３５号証）、職員一人一人に対するヒアリングが行われた旨の大津の供述（乙Ｂ第２７号証）が存在する。本件請求対象文書が存在しないことは、これらの申告及び確認の過程が現に存在したことを何ら左右するものではない。

なお、原告は、真実性の立証責任が被告村越にあるにもかかわらず、被告村越自身が申告職員の陳述書の提出又は人証の申出をしておらず、共同被告市川市が申し出た山室を除く申告職員についても、いずれの被告からも人証の申出がないこと等を指摘する。

しかし、被告村越は、これまでの準備書面において、９名の職員による具体的な申告、その後追加された２名分の申告、植草による各申告内容の確認及び認定、被告市川市による当時のパワーハラスメント認定、並びに大津その他の関係

者による直接の見聞等を主張し、これを裏付ける証拠を既に提出している。これらの証拠関係を綜合すれば、本件摘示事実の重要部分の真実性を立証するに足りるのであって、山室を除く申告職員本人について、陳述書の提出又は人証の申出がないことのみをもって、立証が不十分となるものではない。

加えて、被告村越は既に市長の職を離れており、現在、市川市職員に対する指揮命令権を有さないから、市の組織を通じて、関係職員から事情を聴取し、又は陳述書の作成その他の訴訟協力を求め得る立場にはない。その上、被告市川市は、原告との間の答弁調整の過程で、６月３日案とは内容を異にする６月６日案を作成したのであって、原告はその後、これに基づく議会答弁を本件訴訟における「捏造」主張の重要な根拠として援用している。さらには、本件関係公文書についても、被告市川市が任意に提出したものではなく、被告村越、笠原及び大津が共同して申し立てた文書提出命令申立てに係る手続を経て、乙Ａ第１４号証ないし同第２３号証が漸く提出されるに至ったものである。

このような経緯に照らせば、被告村越が、被告市川市の保有する関係資料又は現職職員からの訴訟上の協力を当然に得られる立場になかったことは明らかである。原告は、かかる事情を捨象し、被告村越自身が申告職員の陳述書を提出し、又は人証の申出をしていないという結果のみを取り上げて、これを真実性の立証が不十分であることの根拠としているのであって、その主張は到底採用し得ない。

３　原告の主張は、原告自身の立証と両立しないこと

原告は、甲第４１号証をもって「組織的な調査及び確認」それ自体が存在しなかったかのように主張する一方、乙A第１３号証を援用し、笠原及び佐野による申告の働きかけ、記載事項の追記、表現の修正等、申告が収集・整理されていった具体的な過程を詳細に主張している。すなわち、乙A第１３号証に記載された

事実の評価は別としても、原告自身、申告の収集、整理等に関する一連の庁内過程が現に存在したことを前提として主張している。

したがって、本件請求対象文書が存在しないことをもって、申告の収集・整理等の庁内過程、さらには前項記載の個別確認の過程まで存在しなかったとする原告の主張は、原告自身の立証とも相容れない。

４　小括

甲第４１号証の証明力は、本件請求対象文書が存在しないことを示す限度にとどまり、これをもって原告の言動又は申告・確認過程の不存在を推認することはできない。

第３　録音による記録化に関する原告の主張について

原告は、被告村越が「複数の職員に対して組織的に録音機を配付」し「市長了承の下で組織的な録音」が試みられたにもかかわらず一度も録音されなかったのだから、原告のパワーハラスメントに当たる言動は存在しなかった、等と主張する。

１　原告の主張は被告村越の主張を読み替えたものであること

被告村越が第１５準備書面第２において述べたのは、（ア）原告の言動から職員を保護しその実態を正確に記録するため、録音による記録化が試みられたこと、（イ）被告村越は、当時の企画部長であった佐野からこれを直接知らされて了承し、自らその記録装置の精度を確認したこと、（ウ）録音機が一部の職員に配付されたこと、（エ）当該試みは結局奏功しなかったこと、である。

被告村越は、市の全部署において、多数の職員に対し、継続的かつ網羅的に録音を実施したなどとは述べていない。原告は、被告村越の主張を、組織的・網羅的な監視体制が敷かれたかのように読み替えた上で、その読み替えた前提から誤った立論を行っている。

２　録音の不存在が本件パワハラの不存在を意味するものではないこと

パワーハラスメントに当たる言動は、その性質上、常に録音記録として残るものではない。録音機を携行する職員が、原告との対応の場面で常にこれを作動させ得るとは限らず、また、記録化の試みが一部の職員にとどまる以上、それ以外の場面が記録されないことは当然である。

少なくとも、当時、被告市川市において原告への対応として、職員保護及び正確な記録化の必要性が認識され、被告村越がこれを了承していたことは、本件投稿時に、原告による職員への言動が現実に問題となっていると被告村越が認識していたことを裏付ける事情である。

３　録音が存在しない経緯及び原告への対応措置

被告村越は、第１５準備書面第２の４において既に述べたとおり、録音機が一部の職員に配付された後、原告が、それまで接触していた当該職員らに一定期間近づかなくなったことを認識していた。被告村越は当時、原告の行動変化から、何らかの経緯で録音機の配付が原告の知るところとなった可能性があるものと理解していた。

そもそも、本件当時、原告が職員の執務エリアに許可なく立ち入ることについても、職員から問題として申告されていた。現に、職員の申告には、「いつ議員が突然訪れるのか大きな不安を抱えて業務を行っている」との記載がある（乙Ａ第１６号証、乙Ｂ第９号証）。

そして、令和３年１月に行われた新庁舎への移転後について、山室は、「現在の庁舎では、セキュリティラインを明確にしていただいたことにより、このような事態は起こらないと思っています。しかしながら、議員も執務室を自由に往来させるように、という声を聴くと、再び同様の事態が起きるのではないかという強い不安を感じています。」と申告している（乙Ａ第１５号証５頁、乙Ｂ第５号証）。

新庁舎への移転に際し、被告村越は、総務部、企画部及び財政部が配置された４階の職員執務エリアについて、原告による無断立入りを防止するため、セキュリティラインを明確化し、原告が同エリアを自由に往来することのできない構造とするよう指示した。前記山室の申告は、こうした措置が現実に講じられた後、企画部に所属していた山室自身が、これにより従前のような事態は起こらないと認識していたことを示すものである。

このように、被告市川市においては、録音による記録化のみならず、原告による職員執務エリアへの無断立入りを防止する執務環境上の措置が現実に存在していた。したがって、録音が奏功しなかったという結果のみを取り出し、これをもって原告の言動が存在しなかったとする原告の主張には理由がない。

むしろ、山室をはじめとした職員が、原告の突然の訪問に「大きな不安」を感じ、その後、セキュリティラインの明確化によって「このような事態は起こらない」と認識するに至っていたという経過は、本件当時、原告の職員への接触態様が、被告市川市において現実の問題として認識され、具体的な対応を要するものと受け止められていたことを示す客観的事情である。

４　公文書公開請求の態様に関する主張について

被告村越は、第１５準備書面第２において、原告が甲第６号証及び甲第７号証の公表からわずか数日後の令和３年９月６日に公文書公開請求を行い、その対象の筆頭に音声データ及び動画データを掲げていたことを指摘した。

これに対し原告は、本件文書１及び同２の公表直後に公文書公開請求を行ったのは、その裏付けとなる資料の存否を直ちに確認するためであり、また、音声データ及び動画データを請求対象の冒頭に掲げたのは、これらがパワーハラスメントの存否を確認する上で最も直接的な証拠であるからにすぎない旨主張する。

しかし、これらは、請求の時期及び対象の記載態様について一般的な理由を述べるものであって、原告が特定の資料類型の不存在をあらかじめ認識していた可能性を排斥するものではない。

そもそも、請求が網羅的であったことと、特定の資料類型についての事前の認識とは、相容れないものではない。録音・録画が存在しないことを知る者であっても、調査記録、議事録その他の資料が存在するか否かは、なお確認を要する事項である。確認を要する事項が複数存在する以上、請求が網羅的なものとなるのは当然のことであって、網羅性それ自体は、個々の資料類型についての請求者の認識を否定する事情とはならない。

したがって、原告の上記説明によっても、被告村越が指摘した事情が直ちに否定されるものではない。

第４　大津の被害に関する原告の主張について

原告は、大津が原告から受けた言動について、令和４年９月２２日の定例会における植草の答弁、すなわち「パワーハラスメントを受けたとの申告はございませんでした。したがいまして、そういった資料もございません。また、私が総務部長の職を引き継ぐ際、引継ぎ事項の中にそのような内容はございませんでした」との答弁（甲第５号証）を引き、大津の被害は公式の申告も資料も引継ぎも存在しない一方的な供述にすぎないと主張する。

しかし、原告が引用する答弁が述べているのは、総務部の所管する申告制度への申告及びこれに係る資料の不存在にとどまる。大津が原告から受けた言動が存在しなかったことを意味するものではない。

現に、大津は、令和３年９月７日の市議会定例会において、原告の質問に対する答弁として、次のとおり述べている（甲第１４号証）。

「まず越川議員、パワハラは一切ないということをおっしゃられています。私、今副市長ですけれども、総務部長時代に実際に私は経験をいたしました。具体的に申し上げますと、挨拶や返事をしても全く反応してもらえない。あるいは、打合せの約束をしても急遽中止にする。会派の部屋に呼び出されて、答弁調整ですけれども、恫喝めいた口調で詰問されて、私がむしろ興奮しないでしっかり議論しましょうというお話もさせていただいたことがございます。これは、同じ部屋にいた議員の方々も、しっかり多分聞いている内容だと思います。そういう事実があるにもかかわらず、一切ないという前提で質問されていることにはお答えできません。」

すなわち、大津は、本件文書１及び同２の公表からわずか数日後の公開の議場において、副市長として、自らが原告から受けた言動を、その態様を特定して具体

的に述べている。しかも、会派控室における詰問については、同席していた議員らも聞いているはずであるとして、自らの供述が第三者によって確認され得ることを、自ら明らかにしている。

原告が引用する令和４年９月２２日の答弁は、総務部における申告及び資料の不存在を述べたにすぎず、大津が令和３年９月７日に議場において公式に述べた上記事実を左右するものではない。

第５　「自己保身」との主張について

原告は、被告村越、笠原及び大津の各供述について、いずれも「本件捏造に関与した当事者による自己保身の供述」であるとして、その信用性を一括して否定する。しかし、当該主張は、以下のとおり、いずれの点においても当を失している。

１　主張の構造的誤り

原告が被告村越、笠原及び大津の各供述を「自己保身」として排斥する主張の前提は、本件パワーハラスメント問題が「捏造」であったとの主張にある。そうである以上、「捏造」の存在を前提として、これに関与したとされる者の供述を信用できないものとして排斥し、その排斥をもってさらに「捏造」の存在を基礎づけるが如き原告の論法は、証明されるべき結論をあらかじめ前提として同じ結論を導くものであり、循環論法というほかない。

また、原告の論法によれば、事実を直接体験した当事者の供述は「自己保身」として、市の作成した資料は「作出された内部資料」として、市の職員が作成した文書は「内部文書」として、それぞれ排斥されることになる。この論法を貫く

ならば、この種の事案において真実性の証明は構造的に不可能となるのであって、その不合理は明らかである。

２　被告村越に対する「自己保身」との主張について

被告村越が市長として本件の対応に当たったのは、その職責に基づくものである。

市議会議員による職員に対するパワーハラスメントは、職員の勤務環境を阻害する市政上の重大な事項であり、その申告を受けた市長が、事実関係を確認し、市議会に対して調査及び対処を求めることは、職員の勤務環境を確保すべき地方公共団体の長として、当然に果たすべき職責である。

原告は、これを「市長という強大な権限を有する立場で、公権力を濫用して原告を陥れようとした」と評するが、複数の職員から特定の議員に関する被害の申告がなされた場合に、市長がこれを漫然と放置することこそ、その職責に反する。原告の主張は、市長の職責に基づく当然の対応を、不当な動機によるものと一方的に決めつけるものであって、根拠を欠く。

３　大津に対する「自己保身」との主張について

大津は、令和３年９月７日の議場において、原告から受けた言動を具体的に述べ（甲第１４号証）、令和４年６月２７日には、テレビ朝日等の報道機関に対し、職員の申告内容は原告から実際に受けた言動であり、事実に基づくものである旨を記載した文書を発出した（甲第２４号証）。

その際、大津は、職員が申告した原告の具体的言動は、各職員が実際に受けたものであり事実に基づくとの立場を、田中の意向に反しても維持し、これを公に表明した。田中自身、甲第２４号証における大津の表明について「私の望んでい

たことは異なっていた」と述べており、その後、大津は副市長を退任し、当時の報道はこれを「事実上の解任」と報じている。この経緯の詳細は、第１５準備書面第５において述べたとおりである。

「自己保身」を図る者であれば、人事権者である田中の意向を汲み、自らの立場を「撤回」し、又は少なくともこれを公に表明することを控えるのが通常である。しかるに、大津は、その認識を変えずに甲第２４号証を発出し、その直後、田中から、かねて預り扱いとされていた辞職願を示され、同年７月１日付で辞職するよう求められた。大津はこれを受け、同日付で副市長を退任した。これは、「自己保身」とは正反対の行動である。そのような大津の供述を「自己保身の弁解」と評することは、客観的な事実経過に真っ向から反する。

そればかりか、本件をめぐる一連の経緯の中で、職員の申告内容は事実に基づくとの立場を貫いたことで、三十余年にわたる地方公務員としてのキャリアを終えるに至った大津に対し、なお「自己保身の弁解」と評するが如きは、その立場及び心情に対する理解と配慮を著しく欠くものといわざるを得ない。そして、このような他者の立場や心情を顧みない原告の姿勢は、本件において複数の職員から申告されている原告の職員に対する言動と、その性質において共通するところがある。

第６　結語

原告は、公文書公開請求において特定された文書が存在しないこと、及び録音による記録化が奏功しなかったことから、直ちに原告の言動が存在しなかったとの結論を導く。しかし、これは、特定の証明手段の不存在と事実そのものの不存在とを混同するものであり、論理に飛躍がある。また、原告は、事実を直接体

験した者の供述を「自己保身」の一語により排斥しようとするが、そのような評価は、客観的な事実経過と整合しない。

さらに、原告は、令和４年６月以降の被告市川市の議会答弁等を、本件パワーハラスメント問題が「捏造」であったことの根拠として援用する。しかし、被告市川市回答書は、甲第６号証及び甲第７号証の「撤回」が原告のパワーハラスメント行為の不存在又は「捏造」を認めるものではないことを明らかにするとともに、第５項において、６月６日案が「原告との間の答弁調整の過程で」作成されたものであり、その三日前の６月３日案が「被告市川市の基本的立場を示すもの」であると明言している。したがって、６月６日案及びこれを前提とする後行的な議会答弁等を、被告市川市の当初の事実認定が誤りであったことを基礎づける独立の証拠と評価することはできない。

本件では、９名の職員による具体的な申告、その後追加された２名分の申告、被告市川市による申告内容の確認、並びに関係者による直接の見聞が認められる。これらは、その内容及び経過において相互に符合しており、被告市川市は、職員申告及びその確認結果に基づいて原告によるパワーハラスメントを認定していた。

以上の証拠関係を綜合すれば、本件摘示事実の重要部分は真実である。

以　上